



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/873/2019
מס' בקשה: 5/457/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. ברי שלומית
2. ברי יורם
- באמצעות ב"כ: עו"ד דקל יוגב
- טשרניחובסקי 24, כפר סבא
- טל': 0528085555 פקס: 153775530028

נגד

הנתבעים:

1. גינזבורג תמר
- באמצעות ב"כ: עו"ד אופיר עומר
- 'בית עוז' אבא הלל 14, קומה 6, רמת גן 5250607
- טל': 03-7515755 פקס: 03-7515758
2. עובדיה נעים
3. נקאש ויקטוריה ז"ל
4. מוראל דוריס
5. עובדיה אברהם ז"ל
6. עובדיה כתריאל כרמי
7. עובדיה זוהר
8. אביטל קרולין לינה
9. עובדיה עזרא
10. עובדיה אורי
11. דהן נינט
12. זילברברג חיה
- באמצעות ב"כ: עו"ד אופיר עומר
- 'בית עוז' אבא הלל 14, קומה 6, רמת גן 5250607
- טל': 03-7515755 פקס: 03-7515758
13. מייזל ברוך
14. מייזל שרה ז"ל
15. בן דוד חיים ז"ל
16. בן דוד מינה ז"ל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/873/2019
מס' בקשה: 5/457/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. סקלס גבריאלי
18. לבנה רוני
באמצעות ב"כ: עו"ד אופיר עומר
'בית עוז' אבא הלל 14, קומה 6, רמת גן 5250607
טל': 03-7515755 פקס: 03-7515758
19. גלזר רות
20. מנור יהודית
21. גולדברג גת רפאלה
22. מאיר חוה
23. מאור חוה
24. דוידוב אבי
25. דוידוב בנימין
26. רון יונתן
27. שומר לאה

פסק דין משלים
הוצאות משפט

1. עניינה של התביעה דנן בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב תלפיות 17 ברמת גן, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 168 בגוש 6205 (להלן - "הבית המשותף"). התובעים, שלומית ויורם ברי (להלן - "הנתבעים"), זכאים להירשם בעלים של דירה בת חדר המצויה בקומת המרתף (1-) בבית המשותף. הנתבעים זכאים להירשם בעלים של יתר הדירות בבית המשותף (להלן - "הנתבעים").
2. בכתב התביעה, אשר הוגש לכתחילה נגד נציגות הבית המשותף בלבד, עתרו התובעים להורות חיוב הנתבעים לתקן ליקויים בתשתית ביוב הבית המשותף, הגורמים לנזקי רטיבות (הצפות) בדירת התובעים.
3. ביום 4.1.2021 ניתן פסק דין במעמד צד אחד על ידי כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אביטל שרייבר. במסגרתו, הורתה חיוב הנתבעים כולם, ביחד ולחוד, לפעול לביצוע כל העבודות כמפורט בחוות דעת מומחה מטעם התובעים,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/873/2019
מס' בקשה: 5/457/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- מהנדס הבנין אלכס הלר מיום 6.7.2018, לעניין החלפת קו הביוב ותיקון נזקים בדירת התובעים, שעלותן הוערכה בחוות הדעת בסך כולל של 93,243 ש"ח.
4. הנתבעים 1, 12, 18, 19 ו-20 עתרו, בבקשות נפרדות, לביטול פסק הדין.
5. התביעה עברה לטיפול.
6. ביום 21.3.2021 התקיים לפניי דיון לבירור הבקשות לביטול פסק הדין.
7. לאחר ששמעתי טענות הצדדים, ניתן במעמד הדיון, בהסכמת הצדדים, פסק דין לפיו פסק הדין מיום 4.1.2021 בטל. עוד בהתאם לפסק הדין, משהתבהר כי אין נציגות מכהנת לבית המשותף, נקבע מועד לכינוס אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף, אשר על סדר יומה מינוי נציגות לבית המשותף, לרבות וככל הנדרש נציגות חיצונית בשכר. עם מינוי נציגות לבית המשותף יפנו התובעים לנציגות הבית המשותף לבדיקת טענותיהם כאמור בחוות דעת המומחה מטעמם. ככל שלא יענו ויעמדו על טענתם בדבר ליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף, רשאים התובעים להגיש תביעה מתאימה בהתאם למלוא הוראות הדין. אשר להוצאות משפט, הוסכם כי הצדדים ישלימו טיעון בכתב (להלן - "פסק הדין החלקי").
8. התובעים הגישו כתב סיכומים לעניין הוצאות משפט, במסגרתו עתרו לחיוב הנתבעים בהוצאות משפט הכוללות אגרת תביעה, הוצאות מסירת כתב התביעה וההזמנה לדין לכלל הנתבעים, עלות חוות דעת מומחה מטעם התובעים ושכר טרחת עורך דין.
9. כתב סיכומים הוגש מטעם הנתבעים 1, 12 ו-18 בלבד, במסגרתו עתרו לחיוב התובעים בהוצאותיהם הכוללות שכר טרחת עורך דין, משפסק הדין שניתן נגד הנתבעים כולם במעמד צד אחד, בוטל, לרבות בהעדר המצאה כדין של כתב התביעה וההזמנה לדין לידם, ומשפסק הדין החלקי קבע חיוב התובעים לפעול בעניין אל מול נציגות הבית המשותף.
10. בנותני הדעת לאמות המידה בעניין פסיקת הוצאות משפט, כפי שהותוו בפרק י"ח לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ובהלכה הפסוקה, וביישמי אלה בנסיבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/873/2019
מס' בקשה: 5/457/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דנן, שעיקרן סיום המחלוקת בהסכמה, לפיה פסק הדין שניתן במעמד צד אחד על ידי כבוד המפקחת שרייבר יבוטל וטענות התובעים מושא התביעה דנן תבואנה לפני נציגות הבית המשותף - חלף בעלי הדירות (הנתבעים) - בהיותה היא בעלת הדין הנכונה לנוכח החובה המוטלת עליה לדאוג להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף כקבוע בהוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, ובשים לב כי העדרה של נציגות מתפקדת לבית המשותף רובצת לפתחם של הצדדים כולם לתביעה דנן, בעלי הדירות בבית המשותף, הנני להורות כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא פסק הדין המשלים לצדדים.
ניתן היום, כ"א סיון תשפ"ב, 20 יוני 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו